PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado

Reglamenta la ley «Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado hacia el 10,5 %»: fija el calendario de la información que el Poder Ejecutivo entrega a la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cálculo de la parte de la recaudación de reemplazo comprometida en la cuenta fiscal, la aplicación de pleno derecho de cada escalón certificado y el inventario anual de beneficios sectoriales del IVA, sin margen para demorar un escalón.

Propuesta 12: IVA más bajo, por etapas fijadas por ley, hacia el 10,5 %
Cuándo: Fase II: dentro de los 90 días de la publicación de la ley «Ley de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado hacia el 10,5 %» (art. 10 de esa ley).
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, su reglamentación aprobada por el Decreto N° 692/98 y sus modificaciones, la Ley N° 27.343, la Ley N° [—] de senda de la alícuota del impuesto al valor agregado (en adelante, «la Ley»), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley incorporó a la Ley de Impuesto al Valor Agregado los artículos 28 bis, 28 ter y 28 quáter, que fijan la senda de la alícuota general hacia el diez coma cinco por ciento (10,5 %) y disponen que cada escalón rija de pleno derecho cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso certifique que el excedente de reemplazo cubre su costo y que el resultado primario proyectado no es negativo.

Que el artículo 7° de la Ley obliga a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a suministrar a esa Oficina, antes del 31 de mayo de cada año, la información que requiera.

Que el artículo 10 de la Ley dispone que la reglamentación no podrá demorar ni condicionar la aplicación de un escalón certificado, por lo que el presente se limita a ordenar los procedimientos internos del Poder Ejecutivo nacional.

Que el artículo 5° de la Ley ordena publicar el inventario de los beneficios del impuesto que no recaen sobre el consumo de las familias y destina lo que se recupere a la senda.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [—] (en adelante, «la Ley») y los artículos 28 bis, 28 ter y 28 quáter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, incorporados por sus artículos 2° a 4°.

ARTÍCULO 2°.- Información a la Oficina de Presupuesto del Congreso. A los fines del artículo 7° de la Ley, antes del 31 de mayo de cada año: a) la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitirá a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía la recaudación del año anterior por impuesto, sus estimaciones de incumplimiento y el monto recaudado por la eliminación de beneficios sectoriales; b) esa Secretaría remitirá a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) esa información, con la metodología y las bases de datos utilizadas, y la que la Oficina le requiera. La recaudación provincial y municipal de los impuestos sobre el valor del suelo y sobre la transmisión gratuita de bienes se remitirá dentro de los quince (15) días de su publicación por las jurisdicciones.

ARTÍCULO 3°.- Recaudación comprometida en la cuenta fiscal. A los fines del inciso b) del artículo 28 ter de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Secretaría de Hacienda informará a la OPC, con el detalle por tributo, la parte de la recaudación de reemplazo que la cuenta fiscal del presupuesto vigente y del proyecto del año siguiente destina a compensar la reducción de otros tributos y los escalones ya aplicados. Ese monto no podrá incluir compensaciones que no figuren en la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 4°.- Proyección del resultado primario. La Secretaría de Hacienda remitirá a la OPC, dentro de los cinco (5) días de la presentación del proyecto de ley de presupuesto, la proyección del resultado primario del año siguiente con y sin el costo de cada punto de reducción de la alícuota general.

ARTÍCULO 5°.- Aplicación de pleno derecho. Certificado un escalón, las alícuotas resultantes regirán desde el 1° de enero siguiente para los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa fecha. ARCA publicará las nuevas alícuotas dentro de los treinta (30) días de la certificación y adecuará los regímenes de retención, percepción y pago a cuenta. Ningún organismo del Poder Ejecutivo nacional podrá postergar, suspender ni condicionar la aplicación de un escalón certificado.

ARTÍCULO 6°.- Alícuota incrementada. ARCA calculará la alícuota incrementada que corresponda a cada escalón conforme al tercer párrafo del artículo 28 bis de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y la publicará junto con la alícuota general.

ARTÍCULO 7°.- Operaciones en curso. En las operaciones con precio pactado antes de la fecha de un escalón cuyo hecho imponible se perfeccione después de ella, se aplicará la alícuota vigente a la fecha del perfeccionamiento. Los créditos fiscales originados en operaciones gravadas a alícuotas anteriores conservarán su valor.

ARTÍCULO 8°.- Inventario de beneficios sectoriales. El inventario previsto en el artículo 5° de la Ley comprenderá cada exención, alícuota diferencial, reintegro y régimen de promoción del impuesto, con su norma, sus beneficiarios por actividad y su costo fiscal anual. Se considerará que un beneficio recae sobre el consumo de las familias cuando su efecto principal sea reducir el precio final de bienes o servicios destinados al consumo de los hogares. El inventario se publicará en formato abierto y se actualizará con cada proyecto de presupuesto, y el Poder Ejecutivo nacional podrá acompañarlo de los proyectos de ley de eliminación que estime pertinentes.

ARTÍCULO 9°.- Datos para la evaluación. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) suministrará a la OPC, a su requerimiento, los índices de precios desagregados necesarios para evaluar el efecto de cada escalón sobre los precios.

ARTÍCULO 10°.- Normas complementarias. Facúltase a ARCA y a la Secretaría de Hacienda a dictar, en sus respectivos ámbitos, las normas complementarias del presente. Las disposiciones del presente complementan la reglamentación aprobada por el Decreto N° 692/98 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app